

Afghane muss Abschiebung fürchten; Ein Duisburger soll abgeschoben werden. Ein Anwalt bewertet das als „bedrohlich“.

Afghane muss Abschiebung fürchten; Ein Duisburger soll abgeschoben werden. Ein Anwalt bewertet das als „bedrohlich“.

Rheinische Post

Mittwoch 15. September 2021

Rheinische Post Duisburg

Copyright 2021 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 18

Length: 580 words

Body

(jap) Die Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban hat dazu geführt, dass Deutschland vor dem Hintergrund der Sicherheitslage Abschiebungen nach Afghanistan bis auf Weiteres aussetzt. Doch sobald es wieder möglich ist und sofern keine freiwillige Ausreise erfolgt, soll ein 23-jähriger Duisburger abgeschoben werden. Das geht aus einer Niederschrift der Ausländerbehörde der Stadt Duisburg hervor, die der Redaktion vorliegt.

Als „bedrohlich“ beschreibt Michael Gödde die Formulierungen. Der Rechtsanwalt aus Marxloh mit dem Schwerpunkt Migrationsrecht ist mit dem Fall vertraut, vertritt den jungen Duisburger. Anfang September war der abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan von der Ausländerbehörde vorgeladen. Niederschriftlich wurde er zur „unverzüglichen Ausreise“ aufgefordert.

Sollte er das Land nicht freiwillig verlassen, würden „unverzüglich Abschiebungsmaßnahmen eingeleitet“, heißt es. Eine Abschiebung erfolge unangekündigt, das konkrete Datum werde dem Duisburger nicht mitgeteilt. Im letzten Absatz heißt es: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine Abschiebung nicht möglich. Sollte eine Abschiebung wieder möglich sein, wird ein Abschiebungsflug gebucht.“

Der 23-jährige ledige Mann lebt seit sechs Jahren in Deutschland. Seit zwei Monaten sei er in einem sozialversicherten Arbeitsverhältnis angestellt, stehe unter Jugendhilfe. Laut seinem Anwalt ist er nicht vorbestraft. Seine Asylklage war vom Verwaltungsgericht Düsseldorf im April 2021 abgelehnt worden. Die Tatsache, dass er der in Afghanistan diskriminierten Volksgruppe der Hazara angehört, reichte zum damaligen Zeitpunkt nicht für die Gewährung eines Schutzstatus aus.

Doch die Lage hat sich durch die Machtübernahme der Taliban verändert: Hazara fürchten sich erneut vor Verfolgung und Massakern, wie etwa die Deutsche Welle berichtet. Hazara sind überwiegend Schiiten und werden von der sunnitischen Mehrheit in Afghanistan ausgegrenzt. Als die Taliban in den 1990er-Jahren an die Macht kamen, begannen sie, die Hazara systematisch zu verfolgen. „Das Vorgehen der Ausländerbehörde zeigt die

Afghane muss Abschiebung fürchten; Ein Duisburger soll abgeschoben werden. Ein Anwalt bewertet das als „bedrohlich“.

prekäre aufenthaltsrechtliche Situation auf, in der sich afghanische Staatsangehörige nach negativem Ausgang ihrer Asylverfahren befinden. Daran ändert der Umstand nichts, dass Abschiebungsflüge nach Afghanistan gegenwärtig ausgesetzt sind“, urteilt Götde.

Wie die Stadt mitteilt, sei dem 23-Jährigen „in einem persönlichen Gespräch“ mitgeteilt worden, dass die Abschiebung aufgrund der Sicherheitslage ausgesetzt werde, er jedoch weiterhin nach geltender Rechtslage und durch das rechtskräftige negativ abgeschlossene Asylverfahren zur Ausreise verpflichtet sei.

Bei der Erstellung der Niederschrift sei jedoch ein Fehler unterlaufen: „Leider wurde der Passus zur derzeitigen Sicherheitslage in Afghanistan und die ausgesetzte Abschiebung nicht in die Niederschrift aufgenommen, sondern lediglich die grundsätzliche Ausreiseverpflichtung.“ Für das Versehen entschuldigt sich die Stadt. Sie weist auch darauf hin: „Durch die veränderte Sicherheitslage bestünde die Möglichkeit eines Asylfolgeantrages.“ Einen Weg, den auch Rechtsanwalt Michael Götde nicht ausschließt.

Drei Monate sei dafür nun Zeit, ein Gespräch mit dem 23-Jährigen steht bevor. Solch ein Folgeantrag müsse durch das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geprüft werden. „Die städtische Ausländerbehörde ist grundsätzlich an die Entscheidung des BAMF bzw. des Verwaltungsgerichtes gebunden“, teilt ein Stadtsprecher mit.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); TALIBAN (90%); TERRORORGANISATIONEN (90%); POLITISCHES ASYL (89%); EINWANDERUNG (78%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%); ISLAM & MUSLIME (78%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (78%); DISKRIMINIERUNG (73%); GERICHTSHÖFE (71%)

Company: DEUTSCHE WELLE (54%)

Industry: SIC4822 TELEGRAPH & OTHER MESSAGE COMMUNICATIONS (54%)

Geographic: DUISBURG, DEUTSCHLAND (90%); DÜSSELDORF, DEUTSCHLAND (59%); AFGHANISTAN (90%); DEUTSCHLAND (73%)

Load-Date: September 14, 2021